



יחזה דעת

גליון 217

השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש "יחזה דעת" רחוב אנסי' 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"ד אלול תשפ"ג

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון



ראש השנה

ענייני תקיעת שופר ואמירת וידוי בין התקיעות

נושאי השיעור: הטעם שתוקעים מאה קולות | גנוחי גנח או ילולי ליל | תקיעות בתפילת הלחש | מאה ואחד קולות | קיים את מצווה מן התורה ולא קיים את הדין דרבנן שבמצווה | קידוש ללא יין | קיים מצוות סוכה באופן שראש בסוכה ושלחנו בתוך הבית | לעשות כדעת בית שמאי ולא כדעת בית הלל | מי שאין לו יין ולחם כיצד ינהג לעניין קידוש | אמירת וידוי בין התקיעות | עיקר כוונת התקיעות | את והב בסופה

דורשים 'מן המותר בפיק'. וכן שהרצועות יהיו שחורות, ולתפור בגידים, ושיהיו מרובעות, כל זה הלכה למשה מסיני. כל התורה שלנו מתקיימת על המסורת שלנו משה רבינו ועד היום הזה, דור אחרי דור, כמו שהרמב"ם מפרט את הדברים באריכות בהקדמה שלו לספר י"ד החזקה.

ב. תקיעת שופר בראש השנה וביובל ביום הכיפורים

כמו כן הוא הדין כאן לגבי שופר שחז"ל דרשו גזירה שווה מיובל. שהנה בפרשת בהר התורה מצווה על היובל שהיא בשנת החמישים. בימינו אין לנו יובל בגלל שכתוב שחז"ל דרשו (ראש השנה טז) מהפסוק (ויקרא כה, י) "וקראתם דרוור בארץ לכל יושביה" שרק בזמן שכל יושביה עליה נוהגים יובל, וכשעם ישראל לא נמצאים בארץ ישראל היובל לא נוהג.

ולגבי יובל כתוב בתורה (שם כה, ט) "והעברת שופר תרועה בחודש השביעי תעבירו שופר בכל ארצכם" שבזמן שהיובל נוהג היתה מצוה דאורייתא לתקוע בשופר ביום הכיפורים בשנת היובל. וחז"ל דורשים שכתוב 'בחודש השביעי' וגם לגבי ראש השנה כתוב 'בחודש השביעי', ולומדים מיום הכיפורים על ראש השנה, ומראש השנה על יום הכיפורים. ליתן את של

א. הייחס אל דרשות חז"ל והלכה למשה מסיני

אנחנו תוקעים בראש השנה מאה קולות. כל העניין של שופר בראש השנה נזכר בתורה פעמיים במשפט אחד. פעם אחת בפרשת אמור (ויקרא כה, ז), שם הקב"ה מצווה על עם ישראל על המועדים, ושם כתוב "זכרון תרועה יהיה לכם". הפעם שניה נזכר בתורה בפרשת פנחס (במדבר כט, טז) בקרבנות המועדים, שם כתוב "יום תרועה יהיה לכם". זה כל מה שכתוב בתורה לגבי שופר בראש השנה.

חז"ל (ראש השנה לג:) דורשים גזירה שווה מדין שופר ביובל לדין שופר בראש השנה. 'גזירה שווה' היא אחת משלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהם, וכמעט כל הפוסקים הראשונים סוברים שעל כל דבר שחז"ל לומדים אותו מגזירה שווה הרי הוא כמו שהוא כתוב בפירוש בתורה. זה דאורייתא לגמרי. ואפילו הלכה למשה מסיני שלא כתובה בתורה גם כן מתייחסים אליהם כאל דאורייתא גמור. כגון הלכות תפילין, שכתוב בתורה (דברים י, טז) "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך", והרי בתפילין יש הרבה פרטים חשובים, כגון, מה שצריך להיות מעור בהמה טהורה שחז"ל (שבת כח:)

למעלת כבוד מורינו ורבינו, עטרת ראשינו

מאיר נתיבותינו, המדריכנו במים רבים

הגאון הגדול מעוז ומגדול

ראש בית המדרש 'יחזה דעת' ובעל ההלכה ברורה

רבינו דוד יוסף שליט"א ובני ביתו שיחי'

בברכת שנה טובה ומבורכת!!!

שנה טובה

שיזכה לרוות רוב נחת מכל יוצאי חלציו ולהמשיך להעמיד תלמידים הרבה, ויפוצו מעינותיו חוצה בכתב ובעל פה על פני תבל, כל רעב ממנו יאכל וכל צמא ממנו ישתה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, להגדיל תורה ולהאדירה ושנזכה אף אנחנו לאור באורו ותורתו הבהיר והזורה, לרוות מים זכים, מים אדירים, אין מים אלא תורה, מהמעין הנובע בספריו הבהירים ובשיעוריו הנודעים לשם ולתהילה

ובכלל הברכה לבנו יד ימינו ראש וראשון לכל דבר שבקדושה איש חיל רב פעלים

הרב **עובדיה יוסף שליט"א** ובני ביתו שיחי'

שנושא על גבו בעוז וגאון את משא המוסדות

שירווח נחת מכל יוצאי חלציו בבריות גופא ורוב שמחות וגיל

ושימשיך להרבות חיילים לתורה ולתעורה, להגדיל תורה ולהאדירה מתוך אושר ועושר וכל טוב סלה. אכ"ר



זה בזה ושל זה בזה. אם כן יוצא שבתורה כתוב 'תרועה' שלוש פעמים: לגבי ראש השנה פעם אחת "זכרון תרועה יהיה לכם", פעם שניה "יום תרועה יהיה לכם", ולגבי יום הכיפורים ביובל "והעברת ביובל תרועה בחודש השביעי". ממילא בראש השנה צריכים לתקוע שלוש תרועות, וגם כשהיה היובל נוהג היו צריכים לתקוע שלוש תרועות ביום הכיפורים ביובל.

ג. שופר ולא כל כלי אחר

כמו כן ביובל כתוב "והעברת שופר תרועה", מזה למדו חז"ל (ספ' מ:): שצריך שופר, ולא מועיל חצוצרה או כל כלי אחר רק שופר. וכל שאר הפרטים של השופר הם, ולגבי יום הכיפורים מסיני. אבל שופר כתוב בפירושו בתורה לגבי יום הכיפורים בשנת היובל. וכיון שעשינו גזירה שווה הרי שגם בראש השנה צריך דווקא שופר.

ד. מדאורייתא צריך תשע קולות

חז"ל (ספ' מ:): לומדים את הפסוק שכתוב על יום הכיפורים ביובל "והעברת" שזה לשון של קול אחד ארוך. מה שאנחנו קוראים 'תקיעה'. אם כן למדנו שצריך שופר, ותקיעה ותרועה. לאחר מכן כתוב בתורה "בחודש השביעי תעבירו שופר וכו'" והיינו על יום הכיפורים, ושוב התורה מזכירה בלשון 'העברה' שזה קול אחד ארוך, ממילא למדו שלכל תרועה צריך שתהיה תקיעה לפנייה ותקיעה לאחריה. זהו למעשה בסיס הדברים. שחייבים לתקוע שלוש פעמים מדאורייתא: שלוש פעמים תקיעה תרועה תקיעה, תקיעה תרועה תקיעה, תקיעה תרועה תקיעה, גם בראש השנה וגם ביום הכיפורים בשנת היובל. אם כן מדאורייתא בוודאי שצריך תשע קולות מדאורייתא.

ה. הספק של רבי אבהו בתקיעת שופר

והנה, בגמרא (ספ' מובא: "אתקין רבי אבהו בן קיסרי תקיעה שברים תרועה תקיעה". דהיינו שרבי אבהו תיקן לתקוע תשר"ת. הסיבה שרבי אבהו הצריך לתקוע גם שברים וגם תרועה, לפי איך שלכאורה הנוסח שבגמרא, ולפי איך שהרמב"ם (פרק ג מהלכות שופר הלכה ה) לומד את הגמרא, לרבי אבהו היה ספק, מהי ה'תרועה' הכתובה בתורה. שהנה התרגום מתרגם 'רבבה' - דהיינו שתרועה היא קול של בכי, וכשאדם בוכה יש שתי צורות של בכי, כשמתחיל לבכות הוא גונח, הגמרא אומרת 'גונחי גנח', ולאחר מכן הוא מייילל - 'לילי לילי'. הוא שמע בשורה לא טובה ל"ע ומתחיל לבכות, בתחילה הוא בוכה באופן שדומה למה שאנחנו קוראים שברים, לאחר מכן כשהבכי שלו מתגבר הרי שהוא ממש מייילל, דומה למה שאנחנו מכנים 'תרועה'.

ורבי אבהו היה לו ספק, האם מה שאנחנו קוראים שברים הוא תרועה האמורה בתורה, או שמה שאנחנו קוראים תרועה הוא באמת התרועה האמורה בתורה. מלבד זאת היה לו ספק נוסף אולי זה שניהם יחד. ספק משולש. לכן רבי אבהו קבע לעשות את שניהם יחד, תשר"ת.

ו. למה תוקעים תשר"ת

והגמרא שואלת, הרי אם התרועה האמורה בתורה זה מה שאנחנו קוראים שברים, ואדם יתקע תשר"ת, הרי שלאחר שעשה את השברים הוא צריך לתקוע תקיעה, וכאשר הוא עושה תרועה הרי שזה הפסק בין השברים לתרועה שלאחריה.

אמנם יש כמה שמקשים על זה, שלכאורה נאמר שהוא בגדר מתעסק, כמו אדם שבא לתקוע, וניסה ולא הצליח, הרי בוודאי שאין זה הפסק, כיון שהוא מתעסק בזה, והוא הדין כאן זה אינו משנה אם לא היה יכול או שהוא מוספק בתקיעות, בכל אופן כזה הוא מתעסק. ונאמר כמה תירוצים לקושיה הזאת. ואכמ"ל.

והגמרא עונה על כך, שאכן צריך לתקוע גם שלוש פעמים תשר"ת - תקיעה שברים תרועה.

דרך אגב, צריך לדעת שאין זה הפסק לברכה, למרות שאפשר והתר"ת הוא האמיתי, והוא מפסיק בתקיעת התשר"ת והתשר"ת בין הברכה לתקיעה האמיתית מחמת הספק, אך לגבי הברכה הוא בגדר מתעסק. וזה בוודאי לא יהיה פחות מאשר 'גביל לתורי' (נחל ברכות מ.).

ז. למה תוקעים תר"ת

הגמרא שואלת עוד, נניח שבאמת התרועה שלנו היא התרועה האמיתית, ממילא כאשר תקע תשר"ת, הלא מיד לאחר התקיעה הראשונה היה עליו לתקוע תרועה, והשברים הפסיקו בין התקיעה הראשונה לבין התרועה. לכן אומרת הגמרא שצריך לתקוע גם תר"ת - תקיעה תרועה תקיעה שלוש פעמים. לפי זה יוצא, שמחמת הספק אנחנו קודם כל תוקעים תשר"ת כי אולי התרועה היא שניהם יחד. ותוקעים גם תשר"ת כדי שלא יהיה הפסק בין השברים לתקיעה. ותוקעים גם תר"ת כדי שלא יהיה הפסק בין התקיעה לתרועה.

לפי זה יוצא, שכאשר תקעו שלוש קולות - שלוש פעמים תשר"ת שלוש פעמים תשר"ת שלוש פעמים תר"ת - קיימו מצות עשה מן התורה של תקיעת שופר. וזה מה שאנחנו קוראים 'תקיעות דמיושב'.

ח. חוזרים ותוקעים לערב את השטן

אבל באו חכמים וקבעו שזה לא מספיק, ואומרת הגמרא (ספ' מ:): 'מפני מה

תוקעים כשהם יושבים, וחוזרים ותוקעים כשהם עומדים - לערב את השטן' - לבלבל אותה, הוא חושב שגמרנו לתקוע ואנחנו חוזרים ותוקעים בתפילת מוסף.

משהו שאל אותי, וכי השטן מתבלבל מדברים כאלו? הרי הוא מלאך, איך הוא מתרגש ומתבלבל? אמרתי לו, תאמין לי אני לא מכיר את השטן, לא דיברתי איתו מעולם, אבל אם חז"ל ככה מעידים עליו כנראה שזה נכון, שהוא מתבלבל באמת....

ט. מלכויות זכרונות ושופרות

והנה חז"ל לא תיקנו כמה תוקעים בתפילת מוסף, תקנת חז"ל היתה רק לתקוע במוסף על סדר הברכות. דהיינו שחז"ל קבעו שבתפילת מוסף בראש השנה אומרים לאחר שלושת הברכות הראשונות ולפני שלושת הברכות האחרונות, אין ברכה אחת אמצעית כמו בכל תפילות מוסף של שבת ומועדים, אלא יש שלוש ברכות באמצע, והם: הראשונה נקראת 'מלכויות', השניה 'זכרונות', השלישית 'שופרות'. חז"ל מעידים (ספ' מ:): שכן אמר הקב"ה בכבודו ובעצמו: 'בני, אמרו לפני מלכויות, זכרונות ושופרות, מלכויות - כדי שתמליכוני עליכם, זכרונות - כדי שיעלה זכרוכם לפני ובמה בשופר'.

ובאמת בנוסח התפילה, במלכויות מתחילים בברכה, צריכים להזכיר בה קודם כל שלושה פסוקים על מלכות ה' יתברך שנוצר בתורה, כגון "ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם", אחר כך אומרים שלושה פסוקים של מלכויות מתהילים כגון "ה' מלך גאות לבש", [- לא נורא להביא יותר, אבל המינימום זה שלושה פסוקים של מלכויות מתהילים], לאחר מכן אומרים שלוש פסוקים של מלכויות מהנביאים, וזה מה שאומרים "ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב לאמר". אם כן אומרים שלושה פסוקים של תהילים מהתורה, תהילים ונביאים. ולאחר מכן מוסיפים פסוק עשירי מהתורה, ובמלכויות אומרים פסוק "שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד" שהרי קבלת עול מלכות שמים זה מלכות. ולאחר מכן מזכירים את קרבנות מוסף וחותרים "מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום הזכרון".

כמו כן עושים בזכרונות, שלושה פסוקים מהתורה של זכרונות כגון "ויזכור אלוהים את נח", אחר כך שלושה פסוקים של זכרונות מהתהילים כגון "זכר עשה לפלאותיו", ושלושה פסוקים של זכרונות מהנביאים כגון "זכור אזכרנו עוד", ואחרי זה פסוק עשירי מהתורה שהקב"ה זוכר, ואז חותמים "זכור הברית". ואותו הדבר עושים גם בשופרות, שלושה פסוקים מהתורה, תהילים ומנביאים, ופסוק עשירי מהתורה וחותרים "שומע קול תרועת עמו ישראל היום ברחמים". דרך אגב, כדאי מאוד שכל אחד ואחד יכין את התפילה לפני ראש השנה.

אם כן חז"ל קבעו שצריך לתקוע על סדר הברכות אבל כאמור הם לא קבעו כמה קולות. בזמן הראשונים היו מקומות שנהגו לתקוע בכל אחד מהם רק תשר"ת. והיו מקומות שנהגו לתקוע שלוש פעמים תשר"ת. והיו מקומות כפי שאנחנו נוהגים היום בארץ ישראל וברוב המקומות של הספרדים, לתקוע תשר"ת תשר"ת תשר"ת במלכויות, זכרונות ובשופרות.

י. תקיעת שופר בתפילת הלחש

יש מנהג קדום כבר מתקופת רבותינו הראשונים לתקוע מאה ואחד קולות. כלומר שלמעשה מעיקר הדין היינו יכולים לתקוע שלושים קולות בתקיעות דמיושב, ובחזרה של מוסף לתקוע תשר"ת במלכויות, תשר"ת בזכרונות, תשר"ת בשופרות. אך יש מחלוקת בין הגמרא שלנו לבין תלמוד ירושלמי והזוהר הקדוש. שהנה בגמרא שלנו כתוב שתוקעים על סדר הברכות. ומשמעות הגמרא היא שתוקעים אך ורק בחזרה של תפילת מוסף. אבל בתלמוד ירושלמי (לא מופיע בירושלמי שלפנינו והובא בספר הערוך ערך 'ערב') כתוב, שתוקעים גם בתפילת לחש, וכך כתוב גם בזוהר הקדוש (פרשת פינחס דף נ"א ע"ב): לתקוע גם בתפילת לחש. מן הבית יוסף לא מזכיר את התקיעות בתפילת לחש כלל, אף בשלחן ערוך. ומסתבר לומר שאצל מן הבית יוסף תקעו רק בחזרה. אבל כמובן שרבינו האר"י הלך אחרי הזוהר הקדוש לתקוע גם בתפילת לחש, וכל הספרדים בכל מקומות מושבותיהם נוהגים בדברים כאלו כמו רבינו האר"י. לכן אנחנו נוהגים לתקוע בתפילת לחש. גם החסידים נוהגים כך כמו הספרדים, אבל הליטאים לא. אבל גם הליטאים תוקעים מאה ואחד קולות. וההבדל הוא, שאנחנו תוקעים שלוש קולות בתקיעות דמיושב, שלוש קולות בתפילת לחש, ושלושים קולות בחזרה, ולאחר החזרה תוקעים עוד עשר קולות. ולבסוף תוקעים תרועה גדולה כדי להשלים למאה ואחד קולות. אבל הליטאים תוקעים שלוש קולות בתקיעות דמיושב, שלוש קולות בחזרה, ולאחר החזרה תוקעים שלוש קולות, ולאחר מכן תוקעים עוד עשר, ולבסוף תוקעים תקיעה גדולה. הם לא תוקעים תרועה גדולה אלא תקיעה גדולה.

יא. המנהג להוסיף תקיעה אחת על המאה קולות

איך שלא יהיה כל עם ישראל כך נהגו. זה מנהג קדום מזמן הראשונים. וכתבים הראשונים, שהטעם לזה הוא שכתוב על אימו של סיסרא (שפיט' ב) "בעד החלון נשקפה, ותיבב אם סיסרא" - היא היתה בוכה - "מדוע יאחר רכבו לבוא, מדוע אחרו פעמי מרכבותיו" - היא היתה בוכה על הבן שלה, והיא בכתה מאה פעיות, וכדי לבטל את המאה פעיות שלה אנחנו תוקעים מאה ואחד קולות, אחד נוסף.

יב. הקב"ה מתחשב גם בצערם של הרשעים

יש בזה הרבה מוסר, הרי מי היה סיסרא? שונא ישראל! ימח שמו וזכרו!

שלא קיים את דברי חכמים במצווה.

טו. יושב בסוכה באופן שראשו בסוכה ושלחנו בתוך הבית

באמת השאלה הזאת היא מחלוקת ראשונים במסכת סוכה (א) בנידון של מי שהיה יושב ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית. שהנה מדאורייתא סוכה שיש בה שבעה טפחים על שבעה זזה מקום מצומצם מאד שאדם יכול לשבת והשלחן בתוך הבית. וחכמים אמרו שבאופן כזה יש חשש שמא ימשך אחר שלחנו. ההמרא (ב) שם מביאה מעשה בהילני המלכה שמוכח ממנו שאם אדם עושה דבר כזה שהוא נגד חכמים היתה לו סוכה קטנה מסכן, לא היה לו, והוא יושב בפנים והשלחן בתוך הבית, שאין הכוונה שקיים את הדאורייתא ורק את הדרבנן לא קיים, אלא 'לא קיימת מצות סוכה מימך', כאילו לא עשה כלום. שכיין שחכמים קבעו שגם השלחן חייב להיות בסוכה הרי שמי שלא עשה כן לא עשה ולא כלום. לא קיים מצוה בכלל. כך היא שיטת התוספות (רי"ה דלמא).

אבל הריטב"א והר"ן (בחינוכים סא) חולקים על התוספות, וסוברים שדין דאורייתא לחוד ודין דרבנן לחוד, ואם אירע שאדם אכל בתוך הסוכה ושלחנו היה בתוך הבית, אמנם עבר על הדין דרבנן אבל את הדאורייתא הוא קיים. ואם בליל סוכות ישב ואכל כזית בסוכה באופן שהוא בתוך הסוכה ושלחנו בתוך הבית את הדאורייתא קיים ואת הדרבנן לא.

כתבתי בנושא הזה באורך בהלכה ברורה סימן רע"ג בענייני קידוש. והנושא הזה קיים גם לגבי קידוש, שחכמים קבעו לקדש במקום סעודה, ומה הדין אם אדם קידש שלא במקום סעודה אם יצא ידי חובו. את כל השאלה הזאת כתבתי בחלק ט"ז בהלכה ברורה באריכות בנושא הזה. והבאתי ראיות מרש"י בכמה מקומות בש"ס, שאינו סובר כמו התוספות, ודעתו שאת הדאורייתא קיים.

טז. להחמיר בדברי בית שמאי

המחלוקת הראשונים הזו מופיעה גם במסכת ברכות (א) על מה ששינוי במשנה שם 'בית שמאי אומרים בערב כל אדם צריך להטות' - דהיינו כשקורא את שמע שהרי כתוב בתורה 'בשכבך', 'ובית הלל אומרים, בשכבך בזמן שבני אדם שוכבים' - דהיינו לא שצריך לקרוא בשכיבה אלא בזמן ששוכבים. ושינוי במשנה, 'אמר רבי טרפון, אני הייתי מהלך בדרך והטיתי לקרות, וסיכנתי עצמי מפני הליטתם' - הוא עשה כמו בית שמאי ואמר לו חכמים - 'כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל'. ויש מחלוקת ראשונים מה פירוש 'כדאי' היית לחוב בעצמך, שיש ראשונים שאומרים, שאם אדם מתכוון בכוונה לשכב כדי לעשות כבית שמאי הרי שלא קיים את מצות קריאת שמע, כיון שהלכה כבית הלל, וכשעבר על דברי בית הלל הם הפקיעו לו את המצווה. זה הכח של חכמים להפקיע את קיום המצווה. לעומת זאת, יש ראשונים שאומרים שאמנם לא עשה כהוגן שעבר על דברי בית הלל, אבל את המצווה דאורייתא קיים. זו אותה מחלוקת. ותראו שם בראשונים [פסקי הרי"ד, פסקי הרי"א, חידושי הריטב"א ועוד] וחלקם מביאים גם את העניין של סוכה.

יז. מהן התקיעות העיקריות

לאור כל האמור, יש לנו ללמוד שלהסוברים שכשיש תוספת של דרבנן חכמים הפקיעו את המצווה, ממילא גם בתקיעות דמיוש, כיון שחכמים קבעו שצריך לתקוע על סדר הברכות, הרי שחכמים הפקיעו את המצווה. לכן הראשונים שנקטו בלשונם שתקיעות דמיוש הם עיקר, דהיינו כי גם אם שמע את התקיעות דמיוש - התקיעות דאורייתא, בכל זאת אם לא יעשה את הדרבנן הרי שלא קיים גם את הדאורייתא. לכן תקיעות דמיוש הן עיקר.

לעומת זאת הראשונים שנקטו תקיעות דמיוש עיקר, אפשר להסביר אותם בשתי הדרכים, מצד אחד, שגם הם סוברים שהמצווה לא מושלמת בלי תקיעות דמיוש אבל העיקר זה הדאורייתא. או שהם סוברים שבכל אופן קיים את הדין דאורייתא למרות שלא קיים את הדרבנן. לכן זה נקרא העיקר.

יח. כמה תקיעות תוקעים לחולים וזקנים

לפיכך יש לומר, שאם אדם מסכן חולה, ואינו יכול לבוא לבית הכנסת לשמוע קול שופר, והוא מעמיד תוקע מיוחד, והרי הוא צריך לתקוע לו על סדר הברכות, ולמעשה בבתי חולים, במושב זקנים ובכל המקומות שתוקעים עבור חולים וזקנים שלפעמים אינם יכולים לצאת מהחדר, תוקעים להם שלושים קולות בלבד, רק כדי לקיים את הדאורייתא. אם כן לראשונים שסוברים שלא הפקיעו את המצווה אם לא קיים את הדרבנן, בוודאי שזה בסדר. שהרי מקיימים בכך את הדין דאורייתא. [- במיוחד השנה שבלאו הכי כל התקיעות שופר היא רק מדרבנן].

לעומת זאת להסוברים שחכמים הפקיעו את המצווה כאשר אינו מקיים את הדין דרבנן, יש לומר שחכמים הפקיעו רק במצב שיכול לעשות ולא עשה, אבל אם זה היה בלתי אפשרי לקיים את הדרבנן, הרי שכולם יודו שלל הפחות קיים את הדאורייתא.

יט. קידוש ללא יין או שלא במקום סעודה

כמו כן הוא הדין לגבי יין בקידוש, הרי אם אדם מסכן נמצא במדבר או באיזה 'בית נתיבות', אין לו יין ולא לחם, אין לו כלום, יש לו קצת ירקות, הוא לא יכול לעשות קידוש על ירקות [- זה קורה כשאנשים נוסעים לחו"ל ויוצאים ממש לפני שבת, שזה לא בסדר, ואם רואים שיש כבר

הוא הרי רצה להשמיד את עם ישראל, והקב"ה נתן כח לדבורה ולברק בן אבינועם והם נלחמו והשמידו אותו! והקב"ה שלח את הכוכבים מהשמים כתוב (פס"ט ט) 'מן שמים נלחמו הכוכבים', הקב"ה נלחם בו. ואמא של, האמא שגידלה בן כזה שרצה רשע, והיא בוכה, ולכאורה שתבכה! למה לא? היא גידלה את הבן הזה, שתבכה! מה זה נוגע אלינו שהאמא של סיסרא בכתה?!

אלא רואים פה, שאמא שיש לה לב, שהיא אוהבת את הבן שלה, יהיה מה שיהיה והיא בוכה, והקב"ה מתחשב גם בצער של הרשעים! גם הם לא צריכים לקבל צער יותר ממה שמגיע להם! וכנראה שהצער שלה, הבכי שלה עשה רושם!

כמו כן אומרים חז"ל לגבי עשו הרשע שהוריד שתי דמעות, והמלאך סתר לו כדי שלא יוריד את השלישית, ובגלל שתי הדמעות הללו הפסדנו את שני בתי המקדש. כתוב על עשיו בפסוק (בראשית כז, לו) 'ויצעק צעקה גדולה ומרה', ואמר הקב"ה, כנגד זה גם מרדכי (אסתר ה, טז) 'ויצא ברחוב העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה', מרדכי גם צעק צעקה. זה כנגד זה. כלומר אנחנו צריכים להתחשב אפילו בצער של אנשים רשעים, צריך לדעת שבסופו של דבר כל צער הקב"ה מתחשב.

קל וחומר, שעל כל אחד ואחד לחשוב עכשיו, במיוחד לפני ראש השנה, על בין אדם לחבירו, כמה אנחנו צריכים להיזהר לא לגרום צער לשום יהודי, גם כשאין ברירה לפעמים, אפילו בדברים שאנחנו ממש חייבים, כגון דינים, שהם חייבים לחייב את מי שחייב, אין להם ברירה, אבל שיעשו את זה עם כאב לב! שידעו שאין להם ברירה אחרת מלגרום צער ליהודי! צריכים לעשות הכל כדי לצמצם עד כמה שאפשר כל מה שלא בהכרח מלגרום צער ליהודי.

יג. עיקר התקיעות הן תקיעות דמיוש

לאור כל האמור, רואים בזה דבר מאד מעניין, ראשית, את כוחו של רבינו האר"י, שכל הספרים הולכים אחריו, ומחמתו אנחנו תוקעים גם בתפילת לחש. מלבד זאת, כמה מהראשונים כותבים שעיקר התקיעות הן תקיעות דמיוש, מפני שבהם מקיימים את המצוות עשה דאורייתא, אך התקיעות דמיוש אלו הן תוספת של תקנת חז"ל. לעומת זאת, כמה ראשונים כותבים שעיקר התקיעות הן תקיעות דמיוש, דהיינו התקיעות שתוקעים על סדר הברכות. והנה אני חושב, שמי שלומד טוב את הראשונים יכול לראות שאין כאן מחלוקת, אלא אלו ואלו דברי אלוים חיים ואין כאן מחלוקת.

שהנה קודם כל ברור הוא שחייבים לקיים את המצווה דאורייתא, והשאלה היא אם נקיים את החלק של הדאורייתא בלי החלק של דרבנן, כמובן שאם קיים את הדאורייתא בלי דרבנן המצווה אינה מושלמת, כי חכמים קבעו לתקוע על סדר הברכות, ואם אדם לא תוקע על סדר הברכות המצווה שלו חסרה. הוא החסיר את תקנת חכמים. לפי זה ניתן לבאר את שתי שיטות הראשונים, שהסוברים שהתקיעות דמיוש הם עיקר החיוב מהתורה, ממילא התקיעות דמיוש מתחיל בהם אבל עיקר המצווה היא התקיעות דמיוש, ואילו הסוברים שתקיעות דמיוש הם עיקר החיוב מהתורה, ממילא גם כאשר שמע את התקיעות דמיוש, הרי עדיין הוא צריך לשמוע את התקיעות דמיוש, וכל זמן שלא שמע את התקיעות דמיוש הרי שהמצווה שלו איננה מושלמת.

יתירה מזאת, כאשר יש תקנת חכמים שהוסיפו על דבר מסוים שכתוב בתורה, ואדם לא קיים את דברי חכמים וקיים רק את עיקר דין התורה, יש בזה נידון אם בכלל יצא ידי חובת הדאורייתא. שאולי נאמר שאמנם קיין את הדאורייתא, אך כיון שהחכמים קבעו תוספת, הרי שלא קיים שום מצוה, זה לא שווה כלום. זו שאלה מעניינת שיש לה למעשה מחלוקת הראשונים.

יד. מצות קידוש ללא יין

ויש דוגמא לכך, הנה לדעת רוב הראשונים מצות עשה דאורייתא של 'זכור את יום השבת לקדשו' היא לקדש את השבת בדברים. וחכמים הוסיפו שצריך לקדש על היין (פסחים קו), והסמיכו את זה לפסוק (וושע יד, ח) 'זכרו כיין לבנון'. אמנם יש כמה ראשונים שסוברים שחובת היין בקידוש היא מצות עשה מהתורה (ראה רש"י נזיר ד, ד"ה יין), אבל רוב הראשונים סוברים שהמצוה עשה מהתורה זה בדברים, ורק חכמים הוסיפו שצריך לקדש על היין.

אשר על כן אם יבוא אדם ויאמר שאינו רוצה לקדש על היין, הוא רוצה לקדש בדברים, האם יכול לצאת ידי חובה באופן כזה. והנה, ידועה דעת המגן אברהם (סימן רע"א סק"א), ויש ראיות לזה מהרי"ד ורי"א ועוד כמה ראשונים, שאת המצווה דאורייתא של קידוש מקיימים גם בתפילה כשאומר 'קדשנו במצוותיך' וחותם 'ברוך אתה ה' מקדש השבת'. ולאחר מכן כשמקדש על הכוס הוא משלים את המצווה דרבנן. הרי שזה ממש כמו בשופר, שקודם כל מתחיל בדין דאורייתא, בתקיעות דמיוש, ולאחר מכן משלים את המצווה בדין של רבנן בתקיעות דמיוש.

לעומת זאת אם לא יתפלל, ויקדש על הכוס בלבד, הרי שבקידוש הוא מקיים את המצווה דאורייתא ומדרבנן גם יחד, וכמו כן בשופר, אם יתקע על סדר הברכות בלבד יקיים את המצווה דאורייתא ואת הדרבנן יחד, רק בתנאי שיתקע שלושים קולות על סדר הברכות.

והפרי מגדים (באשל אברהם שם) דן שם אם אדם עושה קידוש בתפילה, ומכוון לצאת ידי חובה, הרי הוא לא מקדש על הכוס, האם קיים את המצווה דאורייתא והחסיר את החלק של דרבנן, או שנאמר שמכיוון שלא קיים את דברי חכמים שקבעו שצריך לקדש על יין, ממילא לא קיים שום מצוה, כיון

חשש מסוים שלא יספיקו צריכים להיזהר בזה גם אם יפסידו כסף! ויכול להיות אפילו שהוא צריך יהיה לצום בשבת, כיצד יקיים את מצות קידוש, ראשית יש מחלוקת האם הוא יכול לומר את ברכת הקידוש בלי כוס, וזו מחלוקת ראשונים, ולהלכה נקטין שספק ברכות להקל, ואין לו לברך את ברכת הקידוש בלי כוס יין. מצד שני הוא צריך לקחת את מה שכתב במגן אברהם ושאר הראשונים, וכשהוא מתפלל תפילת ערבית של ליל שבת שיכונן בברכה האמצעית עד החתימה לצאת ידי חובת קידוש. ואם לא כיוון בערבית שיכונן בשחרית או במוסף או במנחה. הכי טוב כמובן בערבית כי ביום אולי זה גדר רק של תשלומין.

וחשוב מאד גם שכשאומר 'זכר למעשה בראשית' שיוסיף 'זכר ליציאת מצרים', מפני חכמים קבעו שצריך לומר 'זכר ליציאת מצרים' בקידוש, ובתפילה אין אומרים 'זכר ליציאת מצרים' לכן כשמכוון לצאת ידי חובת קידוש שיכונן לומר את זה. ואז לכל הפחות קיים את המצווה דאורייתא, וכאמור, שגם הסוברים שחכמים הפקיעו את המצווה שלו הוא רק במצב שיש ביכולתו לקיים ולא רוצה, אבל כשהוא אנוס, כנראה שידור שליש כזה חכמים לא הפקיעו את המצווה מדאורייתא.

הוא הדין לגבי קידוש במקום סעודה, שאם אדם הגיע למצב שאין לו שום אפשרות לקיים קידוש במקום סעודה, אין לו מה לאכול, יש לו רק רביעית יין לשותו, עליו לסמוך על הפוסקים שיקיים בין עצמו את הקידוש במקום סעודה. אבל אם אסור לו לשתות יין, בשבילו זה סכנת נפשות, ואין לו לחם לקדש עליו, והוא שומע קידוש ממישהו שומע כעונה, והרי אינו יכול לקיים את הקידוש במקום סעודה, לאחד כזה אפשר לומר שאת מצות קידוש דאורייתא הוא קיים, למרות שהחסיר את הקידוש במקום סעודה. [- יש בנושא הזה הרבה פרטי דינים, אני אמרתי לכם את התמצית בדברים הללו].

כ. שיטת רב האי גאון

בתחילת השיעור אמרנו שרבי אבהו בגמרא הסתפק בשלוש ספיקות. וזה לכאורה לפי לשון הגמרא והרמב"ם. הרמב"ם כותב (סו) ש'לפי אורך השנים ורוב הגלות' דהיינו שבגלות התפוזנו והתעוררו לנו ספיקות, הדברים נשתכחו, מהי תרועה שאמרו בתורה, אם היא מה שאנחנו קוראים 'שברים' או מה שאנחנו קוראים 'תרועה'.

לעומת זאת, הרא"ש (ועמ"ס ראש השנה פרק ד סימן ז) מביא בשם רבינו האי גאון שלמד את דברי הגמרא באופן אחר, לדעת רבינו האי גאון הכל אמת, תשר"ת זה אמת, תש"ת זה אמת, ותרת"ת זה אמת. דהיינו שרבי אבהו התקין תשר"ת, והסיבה לכך היתה שבאמת בתורה כתוב שצריך לעשות תרועה, והתרועה הזו יכולה להיות באופן של שברים ובאופן של תרועה, אך נוצר מצב במשך הגלות, שיש יהודים שעושים כך ויש יהודים שעושים אחרת, ספרדים אשכנזים, וזה לא מצא חן בעיני רבי אבהו, הוא רצה לאחד את כל עם ישראל שכולם יעשו את אותו הדבר. לכן קבע לעשות גם תשר"ת, גם תש"ת, גם תרת"ת. כדי שכל עם ישראל יעשו דבר אחד. לכן אנחנו עושים את כל השלושה.

כא. שיטת הוזהר הקדוש כרב האי גאון

כדברי רב האי גאון כתוב בפירוש בווזהר הקדוש (סו) ושם כתוב בתחילה בפירוש על הגמרא שלנו כדעת הרמב"ם, שחכמי בבל הם לא ידעו שהכל אמת והם עשו את הכל, כלומר שהוזהר הקדוש הבין פשט בחכמי התלמוד שמה שהם עשו זה בגלל שהם לא ידעו, היה להם ספק, וכדעת הרמב"ם. אבל באמת על פי הסוד, על פי הקבלה, באמת הכל אמת. דהיינו שהם לא ידעו ועשו מספק ואנחנו יודעים ועושים לא בגלל ספק, אלא כי אנחנו יודעים שהכל אמת.

כב. אמירת וידוי בין התקיעות

יש פה נפקא מינה גדולה מאד להלכה. שהנה לפי רבי האי גאון והוזהר הקדוש שהכל אמת, הרי שברגע שברכנו 'לשמוע קול שופר' ותקענו שלוש פעמים תשר"ת קיימנו את המצווה דאורייתא. ומה שמוסיפים גם תש"ת וגם תרת"ת זה למצווה מן המובחר. אולם לפי הרמב"ם עדיין לא קיים את המצווה דאורייתא, יש ספק. וכל זמן שלא השלים את השלושים קולות לא השלים את המצווה דאורייתא.

הנפקא מינה בזה היא, שהנה יש סידורים שנדפס בהם אחרי תשר"ת לומר וידוי, ואחרי תש"ת לומר וידוי ואחרי תרת"ת לומר וידוי. והנה לפי הרמב"ם כיון שיש ספק אם קיים את המצווה דאורייתא הרי שהברכה חלה גם על התש"ת ועל התרת"ת, ואם מפסיק לאחר תקיעת התשר"ת הרי שהוא עושה הפסק בין הברכה לבין תש"ת, ואותו הדבר אחרי תש"ת אסור יהיה להפסיק בוידוי שאולי תקיעת התרת"ת היא האמת.

אבל לפי הוזהר הקדוש, הרי ידוע בדיני הפסק שברגע שהתחיל לקיים את המצווה שזה כבר לא הפסק, הבעיה של הפסק זה בין הברכה לתחילת עשיית המצווה, אבל אם התחיל במצווה אפילו שממשיך את המצווה זה כבר לא הפסק. ולכן לפי הוזהר הקדוש אפשר לומר וידוי בין סדרי התקיעות. ולכן באמת המקובלים נהגו לומר וידוי בין סדרי התקיעות.

כג. הויכוח עם הגרי"ש אלישיב

להלכה, המשנה ברורה (סימן תקנ"ב סק"ו) פוסק שאסור לומר וידוי בין סדרי התקיעות. ויש בזה תשובה יפה מאד בשו"ת יביע אומר (ח"א חלק"א סימן ז) וע"ע בשו"ת יחזקאל דעת ח"א סימן נה) תשובה עניקית, שבה מסביר ומלבן את הנושא ביסודיות. והמסקנה שלו שאסור לומר וידוי בין סדרי

התקיעות. לאחר שיצא לאור ספר יביע אומר, קיבל אאמו"ר מרן זצוק"ל מכתב ארוך מהגאון הרב אלישיב שהוא סובר לא כמו המשנה ברורה, ודעתו שמותר לומר וידוי, ושם הביא כמה סברות. והוא כתב נגד מה שכתב ביביע אומר. ואז בחלק הבא של היביע אומר (ח"ב חלק"א סימן נ"ב, נ"ג, נ"ד) הדפיס אאמו"ר את התשובה של הרב אלישיב והוא ענה לו על כל הטענות. בשנים האחרונות הדפיסו את התשובות של הגרי"ש אלישיב בספר בשם 'שו"ת קובץ תשובות' והם העתיקו את התשובה של הרב אלישיב אבל לא כתוב למי הוא כתב את התשובה הזאת, הם השמיטו את השם של אאמו"ר מרן זצוק"ל במזיד, ומי שקורא את התשובה הזאת לא מבין על מה הוא מדבר בכלל, לא מבינים אל מי ומה, ולא אכפת להם שאף אחד לא יבין מה הוא הרב אלישיב העיקר לא להזכיר את שמו של אאמו"ר מרן זצוק"ל, וכדי בזיון וקצף! אבל תראה ביביע אומר יש את התשובה של הרב אלישיב במלואה, ומיד לאחר מכן תראה איך שאאמו"ר מרן זצוק"ל עונה לו בתשובות נכוחות מאד כפי שפוסק גם המשנה ברורה, שאסור להפסיק בוידוי בין סדרי התקיעות.

כד. הטענה להקל להתוודות בין התקיעות

הטענה העיקרית של הרוצים להפסיק בוידוי בין סדרי התקיעות היא שיש כאן ספק ספקא. שמא כמו המקובלים שכשתקע תשר"ת התחיל את המצווה, ואם תמצא לומר שזה ספק, הרי גם בספק יש צד שמא תשר"ת הוא האמת. ויש גם עוד צד נוסף שלכאורה השופר נועד לעורר לתשובה, ומה מעורר לתשובה יותר מוידוי. ממילא זה כמו חלק מהעניין שעוקים בו. את הטענה הזאת ידחה ביביע אומר מסביר פשוטה, שהרי לא כתוב בתורה למה לתקוע בשופר, הרמב"ם (פרק ג מהלכות תשובה הלכה ז) כותב גזירת הכתוב, ורב סעדיה גאון (והבאנו דכיון דבאוריהם סדר התפילות לראש השנה) מונה עשרה טעמים למה תוקעים בשופר, והטעם הראשון שם הוא, לכבוד המלך שממליכים את הקב"ה, והדרך היא לתקוע לכבוד המלך, וכמו שתוקעים היום כשנכנס ראש מדינה לכבודו, אז אנחנו תוקעים לכבוד מלכותו של הקב"ה. ממילא לא דרשינו טעמא דקרא כדי להקל ולומר וידוי ולהסביר בהכרח שזה לשם תשובה, אין לנו ראייה לומר כך בפירוש. ולכן הטעם הזה הוא לא טעם. וגם לגבי הטענה של הספק ספקא מאריך ביביע אומר לדחות את הטעם הזה.

ח. את והב בסופה

בשו"ת אור לציון חלק א' (סימן ט"ז) של מרן הגאון הרב בן ציון אבא שאול זצוק"ל כתב תשובה בנושא הזה, והוא רוצה ליישב את המנהג לומר וידוי לא רק לפי הוזהר אלא גם לפי הפשט. הוא מביא תוספות במסכת פסחים (קטו. ד"ה מתקין) שדן על ליל הסדר במי שאין לו מרור, תשובה מאד מעניינת, אבל הוא מסביר את זה יפה מאד. ואני בזמנו לפני עשרות שנים כתבתי באריכות נגד הדברים שלו (וראה קובץ אור תורה חלק"א תשי"א סימן קס) לדחות את הראיות שהוא כתב בנושא הזה. כתבתי ממש באריכות והסברתי יפה מאד, והבאתי ראיות מהראשונים שאי אפשר להסביר כדבריו. וגם התוספות שהביא שממנו עיקר הראיה לגבי מי שאין לו מרור, רוב ככל האחרונים לומדים שם בתוספות לא כמו שהוא מסביר.

לפני שהדפסתי את זה, ב"ה זה היה בשנים שהייתי ממש יד ימינו של אאמו"ר מרן זצוק"ל, ולמדנו הרבה יחד, נתתי לו ובקשתי ממנו שיעבור על זה, והוא עבר על זה מתחילה ועד סוף, והוא אמר להדפיס את זה, ואחרי שהדפסתי, אאמו"ר כל כך אהב את חכם בן ציון אבא שאול, אמר לי תראה, ראיתי מה שכתבת צודק, ואתה כתבת בדרך ארץ, אבל אני חושש שחכם בן ציון שהוא כל כך אדם גדול ואולי הוא יקפיד עליך, וצריך להיזהר מאד בכבודו, לכן אני רוצה שתלך אליו ותגיד לו שאם פגעת בו במה שכתבת אתה מבקש ממנו סליחה. [- שימו לב, איך אאמו"ר מרן זצוק"ל דאג על כבודו של חכם בן ציון אבא שאול! דרך אגב, אותו דבר היה עם מרן הגרי"ש משאש זצ"ל, אני כתבתי נגדו, כמובן שהכל היה בהתייעצות עם אבא שמצידו מאד סמך על מה שכתבתי, והוא שלח אותי אל הגרי"ש משאש זצ"ל לבקש סליחה אולי הוא נפגע. והלכתי, והגרי"ש משאש זצ"ל בזמנו צחק מאד, והוא אמר, מה זאת אומרת! זו דרכה של תורה! אתה כותב בכבוד אין שום בעיה!]

למעשה, כשהלכתי לחכם בן ציון אבא שאול הוא גם כן היה שמח מאד שבאתי, והוא צחק הרבה מאד, הוא אמר, מה אני נפגע? אם אתה לא מבזה אותי, לא מגדף אותי, הרי אתה כותב עלי בכבוד, בדרך ארץ מה הבעיה? אין שום בעיה! מותר לך לכתוב נגדי, העיקר אם אתה כותב בטעמים. ואז אמרתי לו הרב, ומה הרב באמת חושב על הטענות שלי? ואז הוא ענה לי תשובה מאד מעניינת, הוא אמר לי תראה, אני הולך אחרי המקובלים בדברים הללו, אני סבור שצריך ללכת אחרי המקובלים, אלא שבנושא הזה ניסיתי ליישב את זה גם לפי הפשט, לכן רציתי להביא את הראיה מהתוספות, ואתה דחית את הראיה שלי אבל נשארה דעת המקובלים, אז אמשיך עכשיו רק עם המקובלים...

כלומר שבדברים שלו למעשה היה ברור מאד שהוא הסכים עם הטענות שלי שמהתוספות אין ראיה, אלא שהוא אמר אני נשאר איתן בדעתי, בגלל שאני הולך אחרי המקובלים! זה ממש 'את והב בסופה' ככה הדרך שלנו צריכה להיות, לאהוב תלמידי חכמים! לכבד! במיוחד שמדובר בגדולי הדור אנחנו צריכים לחשוב עשר פעמים על כל שורה שאנחנו כותבים! ואם אנחנו חושבים אחרת מותר לנו לכתוב קושיא, אפילו על הרמב"ם, אבל מצד שני צריך שיהיה מצב של אהבה והערצה וכבוד לגדולי ישראל.

בעז"ה נלך בדרך הזאת ונזכה כולנו להיכתב להיחתם בספר חיים טובים, בספר צדיקים וחסידים, בספר מזונות ופרנסה טובה, אכ"י.

קו ההוראה העולמי
תלמידי מרן זצוק"ל
משיבים לשאלות בהלכה
24 שעות ביממה
*6730